

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4826/2537

นาย เอก ชัย ม่วงศิริ โดยนายมงคล
ม่วงศิริ

โจทก์

ผู้แทนโดยชอบธรรม กับพวก
นาย เก่งลี้มหรือเก่งลี้ม หรือเก่งลี้ม แซ่
ฮึง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 1574

การทำให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลที่คู่ความตกลงกันให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความทำกันเป็นข้อแพ่งชนะ มิได้มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิตามความหมายของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 112(เดิม) จึงไม่เป็นนิติกรรมที่โจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองฟ้องคดีต่อศาลแทนโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 เสียก่อน

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองและบริวารออกจากตึกห้องแถวเลขที่ 81/145, 81/149 โฉนดที่ 4568 ให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 3,000

บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะออกไปจากที่ดินและตึกแถวห้องพิพาทของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การ ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

ก่อนสืบพยานคู่ความทำกันว่า ถ้าผลการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อเจ้าของที่ดินในหนังสือยินยอมให้เช่าในคดีหมายเลขดำที่ 2166/2533 ของศาลชั้นต้นเป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่ 2 หรือน่าจะเป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่ 2 หรือคล้ายคลึงกับลายมือชื่อของโจทก์ที่ 2 โจทก์ทั้งสองยอมแพ้คดี ถ้าไม่ใช่หรือไม่น่าจะใช่ลายมือชื่อของโจทก์ที่ 2 จำเลยทั้งสองยอมแพ้คดีต่อมาผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจพิสูจน์ลงความเห็นว่าเป็นลายมือชื่อของโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ แต่ศาลชั้นต้นรับเฉพาะอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามข้อฎีกาของโจทก์ที่ 1 ว่า การที่โจทก์ที่ 2 ผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ที่ 1 ผู้เยาว์ ดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนโจทก์ที่ 1 เกี่ยวกับการทำเป็นการกระทำนิติกรรม การที่โจทก์ที่ 2 ทำการทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางจึงเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลที่คู่ความตกลงกันให้ศาลวินิจฉัย

ชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความทำกันเป็นข้อแพ้นะ มิได้มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์
ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิตามความ
หมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 112 จึงไม่เป็นนิติกรรมที่อยู่ใน
บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574ที่ต้องได้รับอนุญาตจาก
ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางเสียก่อนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาของ
โจทก์ที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อากร อัฐกุล-สนัด หมายถึงสวัสดิ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ